

ADLI BİLİŞİM

Bilirkişilik

BİLİRKİŞİLİK KANUNU

Kanun Numarası : 6754

Kabul Tarihi : 3/11/2016

Yayınlandığı Resmî Gazete : Tarih : 24/11/2016 Sayı : 29898

Yayınlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 58

❖ Bu kanun ile

❖ Genel Hükümler

- Bilirkişilik Danışma Kurulu, Bilirkişilik Daire Başkanlığı ve Bilirkişilik Bölge Kurulları
- Bilirkişiliğe Kabul, Bilirkişilik Sicili ve Bilirkişilik Listesi
- Bilirkişiliğe kabul şartları
- Çeşitli ve Son Hükümler (İtiraz ve Dava Hakkı vs.)
- Değiştirilen ve Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Belirlenmiştir.

1. Bilirkişi kimdir?

- ❖ Hukuki konuların en yetkini olduğu kabul edilen hâkimin, uyuşmazlığı giderebilmek için ihtiyaç duyduğu, hukuk dışındaki, özel veya teknik bilgiyi ona sunan **gerçek** veya tüzel kişiye **bilirkişi** denilmektedir.
- ❖ Nitekim 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu da bilirkişiyi, “Çözümü uzmanlığı, özel veya teknik bilgiyi gerektiren hâllerde **oy** ve görüşünü sözlü veya yazılı olarak vermesi için başvurulan **gerçek** veya özel hukuk tüzel kişisi” şeklinde tanımlamıştır.

2. Bilirkişi ne tür niteliklere sahip olmalıdır?

❖ Bilirkişi

- Dürüstlük,
- Bağımsızlık,
- Tarafsızlık (dolayısıyla objektiflik),
- Yetkinlik
- Güvenilirlik

niteliklerine sahip olmalıdır.

3. Bilirkişi ne tür niteliklere sahip olmalıdır?

- ❖ **Bilirkişi dürüst olmak zorundadır.** Bilirkişi yargılamada adil bir karar verilebilmesi açısından, hâkime yardımcı kişi konumundadır.
- ❖ **Bilirkişilerin dürüst olmaması ve gerçeğe aykırı bir rapor vermiş olmaları durumunda,** Türk Ceza Kanunu'nun 276'ncı maddesi uyarınca cezalandırılması mümkündür.
- ❖ **Bilirkişi olarak atanacak kişinin bağımsız olması gerekir.**

3. Nasıl bilirkişi olunur?

- Bilirkişi olarak görev almak isteyen kişinin kural olarak **bilirkişilik siciline kaydolması gerekir.**
- **Bilirkişi siciline kayıt olmak için öncelikle Bilirkişilik Temel Eğitimi almak zorunlu hale gelmiştir.**
- Öncelikle bilirkişilik bölge kurulu tarafından, *ilk olarak bilirkişi listelerinin oluşturulması*, daha sonra *ihtiyaca göre güncellenmesi maksadıyla*, her yıl **Bilirkişilik Daire Başkanlığınca belirlenecek tarihe kadar ilan yapılır.**



2025 YILI BİLİRKİŞİLİK BAŞVURU İLANI

2025 Yılı Bilirkişilik Başvuru İlanı

BAŞKANLIK DUYURULARI

22
Oca

"BİLİRKİŞİLİK SİCİLİNE KABULE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR"da Değişiklik Yapılması Hakkında Duyuru

22
Oca

2025 Yılı Bilirkişilik Başvuru İlanı Kapsamında Başvurular İçin Ek Süre Verilmesine Dair Duyuru

26
Ara

2026 Yılı Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi

25
Ara

Bilirkişilik Danışma Kurulu toplantısı 24 Aralık 2025 tarihinde Ankara Hâkimevi'nde gerçekleştirildi.

23
Ara

"Bilirkişilik Siciline Kabule İlişkin Usul ve Esaslar" Hakkında Duyuru

BÖLGE KURULU DUYURULARI



Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü



Bilirkişi Rapor Şablonları



Bilirkişiler İçin Kontrol Listesi



Bilirkişi Portal



Eğitim Kuruluşları Listesi

4. Bilirkiři başvurusunda neler istenir?

Gerçek kişilerin bilirkiři siciline kaydolabilmek için řu belgeleri ibraz etmesi gerekir:

- a)** Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için **Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası**, yabancılar için pasaport veya yabancı kimlik numarası ve çalışma iznini gösteren belge.
- b)** Bölge kurulunun yetki çevresinde oturduđu ya da **meslekî faaliyetini yürüttüğüne dair yazılı beyan**.
- c)** **Uzmanlık alanını gösteren diploma, meslekî yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık belgesi veya benzeri belgelerin aslı veya onaylı sureti.**

d) Mesleğini icra edebilmek için herhangi bir meslek kuruluşuna kayıtlı olmak zorunda olanlar için, meslek kuruluşuna üye olduğuna dair **son altı ay içinde alınmış oda faaliyet belgesi** veya **oda kayıt belgesi**.

e) Daire Başkanlığı tarafından daha fazla bir süre belirlenmemiş olmak kaydıyla, **bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında** en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge.

f) Görev belgesi veya mesleki faaliyetten veya sanat icrasından geçici ya da sürekli olarak yasaklı olmadığına dair kayıtlı olduğu meslek kuruluşu veya çalıştığı kurum ya da kuruluştan alacağı belge.

g) Bilirkişilik temel eğitimi tamamladığına dair belge.

h) Banka hesap numarası.

5. Bilirkiři listesine kayıt olabilmek için ne tür şartlar vardır?

a) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; **kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar**, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, **gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından mahkûm olmamak.**

- b)** Terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamak.
- c)** Daha önce kendi isteği dışında bilirkişilik sicilinden çıkarılmamış olmak.
- d)** Disiplin yönünden meslekten veya memuriyetten çıkarılmamış ya da sanat icrasından veya mesleki faaliyetten geçici ya da sürekli olarak yasaklanmamış olmak.
- e)** Başka bir bölge kurulunun listesine kayıtlı olmamak
- f)** Bilirkişilik temel eğitimini tamamlamak.

g) Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalışmış olmak ya da daha fazla çalışma süresi belirlenmiş ise bu süre kadar fiilen çalışmış olmak.

h) Meslek mensubu olarak görev yapabilmek için mevzuat tarafından aranan şartları haiz olmak ve mesleğini yapabilmek için gerekli olan uzmanlık alanını gösteren diploma, mesleki yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi veya benzeri belgeye sahip olmak.

i) Bilirkişilik temel ve alt uzmanlık alanlarına göre belirlenen yeterlilik koşullarını taşımak.

6. Bilirkişinin ne tür yetkileri vardır?

❖ **Bilirkişinin temelde dört adet yetkisi bulunmaktadır. Bunlar:**

- Ücret ve giderlerin ödenmesini talep yetkisi,
- çekinme yetkisi,
- bilgi alma yetkisi
- inceleme konusunu teşkil eden nesne yahut kişi üzerinde bazı tasarruflarda bulunabilme

yetkisidir.

6. Bilirkişinin ne tür yetkileri vardır?

- ❖ Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 283'üncü maddesi uyarınca bilirkişiye, **sarf etmiş olduğu emek ve mesaiyle orantılı bir ücret ile inceleme, ulaşım, konaklama ve diğer giderleri ödenir.**
- ❖ Bilirkişiler, tanıklıktan çekinme sebeplerine veya mahkemece kabul edilebilecek diğer bir sebebe dayanarak bilirkişilik görevini ifadan kaçınabilir (HMK m. 270/II).
- ❖ Söz konusu bu **çekinme yetkisi bilirkişinin tarafsız olarak görevini ifa etmesini güvence altına almayı amaçlamaktadır.**

6. Bilirkişinin ne tür yetkileri vardır?

❖ **Tanıklıktan çekinme sebepleri** HMK m. 247 ila 250'nci maddeler arasında **üç grup altında düzenlenmiştir:**

- 1- Kişisel nedenlerle çekinme,
- 2- Sır nedeniyle çekinme,
- 3- Menfaat ihlali tehlikesi nedeniyle çekinme.

Bilirkişi açısından bu maddelerde **yer alan sebeplerden birisi bulunmasa bile, bilirkişinin tarafsızlığını etkileyebilecek başkaca bir sebep mahkemece** kabul edilirse, **bilirkişi, görevi ifadan çekinebilecektir.**

6. Bilirkişinin ne tür yetkileri vardır?

- ❖ Bilirkişinin görevini sağlıklı olarak yürütebilmesi için **olmazsa olmaz bir diğer yetkisi de bilgi alma yetkisidir.**
- ❖ Bilirkişinin özel veya teknik bilgisini aktarması, buna dayalı olarak bir çıkarımda bulunması yahut bir vakıayı tespit edebilmesi için, **öncelikle somut olayın koşullarına vakıf olması gerekir.**
- ❖ Bilirkişi, **görev alanı veya sınırları hakkında tereddüde düşerse,** bu tereddüdünün giderilmesini, **her zaman mahkemeden isteyebilir.**

7. Bilirkişinin ne tür yükümlülükleri vardır?

- 1.** Bazı hallerde bilirkişilik görevini kabul yükümlülüğü,
- 2.** Davete icabet etme yükümlülüğü,
- 3.** Yemin etme yükümlülüğü,
- 4.** Haber verme yükümlülüğü,

- 5.** Gerçeği beyan yükümlülüğü,
- 6.** Tarafsız davranma yükümlülüğü,
- 7.** Görevini sadakatle ve özenle yerine getirme yükümlülüğü,
- 8.** Görevini bizzat yerine getirme yükümlülüğü,
- 9.** Sır saklama yükümlülüğü,

10. Bazı hallerde tarafları beklemeden kendi kendisini reddetme yükümlülüğü,

11. Kurul olarak görevlendirildikleri hâllerde istişare ve müzakerelerde bulunma yükümlülüğü,

12. Kendisini atayan mahkemeyeyle ilişki içerisinde olma yükümlülüğü,

13. Bilgisine başvurularda süresi içerisinde oy ve görüşünü bildirme yükümlülüğü.

8. Bilirkişinin uyması gereken etik ilkeler nelerdir?

- Yetkinlik ve mesleki özen
- Bağımsızlık
- Dürüstlük ve tarafsızlık
- Saygınlık ve güven

Bilirkişi, görevinin saygınlığını ve kişilerin adalete olan güvenini zedeleyen veya şüpheyi düşüren her türlü tavır ve davranıştan kaçınır.

8. Bilirkişinin uyması gereken etik ilkeler nelerdir?

- **Görevi kabul yükümlülüğü:**

Sicile ve listeye kayıtlı olan bilirkişi kendisine verilen görevi kabulle yükümlüdür.

Bilirkişi, görevlendirildiği konuda uzmanlık bilgisi ve tecrübesinin yeterli olmadığını, konunun kendi uzmanlık alanına girmediğini, varsa görevi kabulden kaçınmasını haklı kılacak mazeretini, görevlendirmeyi yapan mercie bildirmekle yükümlüdür.

- **Menfaat elde etme yasağı:**

8. Bilirkişinin uyması gereken etik ilkeler nelerdir?

- **Bildirim yükümlülüğü:**

Bilirkişi, etik ilkelerle bağdaşmayan veya hukuka aykırı iş ve eylemlerde bulunmasının kendisinden talep edilmesi halinde ya da görevini yerine getirirken bu tür bir eylem veya işlemden haberdar olduğunda durumu gecikmeksizin görevlendirmeyi yapan mercie bildirir.

- **Reklam yasağı:**

Bilirkişinin, bilirkişilik görevi almak için reklam sayılabilecek her türlü girişim ve eylemde bulunması, internet sitesinde, tabelalarında ve basılı kâğıtlarında sicil ve listeye kayıtlı bilirkişi olduğuna dair ibareler kullanması yasaktır.

9. Bilirkişiler denetlenir mi?

- **Bilirkişiler**, görevleriyle ilgili tutum ve davranışlarının veya hazırladıkları raporların mevzuata uygunluğu bakımından **bölge kurulları tarafından re'sen veya başvuru üzerine denetlenir.**
- **Görevlendirmeyi yapan merci**, görevlendirdiği bilirkişinin göreviyle ilgili **tutum ve davranışlarının veya hazırladığı raporun mevzuata uygun olmadığına ilişkin kanaat edinmesi durumunda**, varsa dayanak bilgi ve belgeleri de ekleyerek, **bu hususu bölge kuruluna bildirir.**

10. Gerçeęe Aykırı Bilirkişilik Veya Tercümanlık

- 5237 Türk Ceza Kanunu (TCK)

Madde 276

1) Yargı mercileri veya suçtan dolayı kanunen soruşturma yapmak veya yemin altında tanık dinlemek yetkisine sahip bulunan kişi veya kurul tarafından görevlendirilen **bilirkişinin gerçeęe aykırı mütalaada bulunması halinde, üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.**



HUKUK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLİRKİŞİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI

[Ana Sayfa](#)[Danışma Kurulu ▾](#)[Daire Başkanlığı ▾](#)[Bölge Kurulları ▾](#)[Bilgi Bankası ▾](#)[Bölge Kurulu Karar Arşivi ▾](#)[İletişim ▾](#)

[Anasayfa](#) / [Bölge Kurulu Karar Arşivi](#) / [Bilirkişilik Yapmaktan Yasaklanma](#)

Bilirkişilik Yapmaktan Yasaklanma

 **Ankara BBK - 05.03.2020 Tarih ve 2020/108 Sayılı Karar**

 **Ankara BBK - 29.03.2019 Tarih ve 2019/588 Sayılı Karar**

 **Ankara BBK - 23.01.2019 Tarih ve 2019/19 Sayılı Karar**

[Uyarma](#)[Geçici Süreyle Listedен Çıkarma](#)[Bilirkişilik Sicilinden ve Listesinden Çıkarılma](#)[Bilirkişilik Yapmaktan Yasaklanma](#)

11. Bilirkiři hangi konuda inceleme yapabilir?

- ❖ Bilirkiři incelemesine **özümü özel** veya **teknik bilgiyi gerektiren** bir durumda başvurulması gerekmektedir.
- ❖ Tersinden ifade edersek, **hukuki bir mesele hakkında bilirkiři incelemesine başvurulamaz.**

11. Bilirkişinin görevden kaçınamadığı durumlar nelerdir?

- ❖ **Bilirkişilik** bölge kurulu nezdinde tutulan listeye kayıtlı kişi, **bilirkişilik görevini kabul etmekle yükümlüdür.**
- ❖ Esasen bir bilirkişilik bölge kurulu nezdinde tutulan bilirkişi listesine kaydolmuş olmak, **doğal olarak böyle bir yükümlülüğe tâbi olmayı gerektirmektedir.**

11. Bilirkişinin görevden kaçınmadığı durumlar nelerdir?

- ❖Çeşitli Kanun hükümlerinde resmî bilirkişi olarak görev yapacağı öngörülmüş olan bilirkişilerin de (Adlî Tıp veya Yüksek Sağlık Şurası gibi) bu **görevi kabulden kaçınması mümkün değildir.**
- ❖Bir listeye kayıtlı olmasa dahi, aşağıda belirtilen kişiler **bilirkişilik görevini kabul etmekle yükümlüdürler.**

12. Bilirkiři nasıl görevlendirilir?

- ❖ **Bilirkiři**, resen veya talep üzerine ilgili merci tarafından görevlendirilebilir.
- ❖ **Bilirkiřiler**, bölge kurullarınca düzenlenen listelerden seçilir.
- ❖ İşin mahiyetine göre gerekçesi açıkça gösterilmek **kaydıyla birden fazla bilirkiři görevlendirilebilir.**
- ❖ **Adlî ve idarî yargıda görev alacak bilirkiřiler, bölge adliye mahkemelerinin yargı çevreleri esas alınmak suretiyle bilirkiřilik bölge kurulları tarafından hazırlanan listelerden görevlendirilir.**
- ❖ Ancak kendi bölge listesinde ilgili uzmanlık alanında bilirkiři olmasına rağmen diğer **bir bölgedeki bilirkiřinin, görevlendirme yapılan yere daha yakın bir mesafede bulunması** durumunda, bu listeden de görevlendirme yapılabilir.

13. Bilirkiřiye incelemesi için ne kadar süre verilir?

- ❖ Bilirkiři, **görevlendirmeyi yapan merci tarafından** verilen süre içinde raporunu hazırlayarak sunmakla yükümlüdür.
- ❖ Bu süre dosyanın içeriğı ve istenecek bilirkiři raporunun ayrıntısına göre değışebilir.
- ❖ Ancak işin niteliğı itibariyle verilen **süre içinde raporun hazırlanmasına imkân bulunmazsa**, talebi halinde **bilirkiřiye ek süre verilebilir**.

14. Bilirkiřiye incelemesi için ne kadar süre verilir?

- ❖ Belirlenen süre içinde **raporunu vermeyen bilirkiři görevden alınıp, yerine başka bir bilirkiři görevlendirilebilir.**
- ❖ Bu durumda, görevlendirmeyi yapan merci, görevden alınan bilirkiřiden o ana kadar yapmış olduđu işlemler hakkında açıklama yapmasını ve kendisine incelenmek üzere dizi pusulasına bağlanarak teslim edilen dosya ve eklerinin eksiksiz olarak hemen geri verilmesini ister.
- ❖ Bilirkiři, kendisine verilen asıl veya ek süre dolmasına rağmen **mazeretsiz olarak raporunu sunmadıđı takdirde, raporunu verinceye kadar kendisine yeni bir bilirkiřilik görevi verilemez.**

14. Bilirkiřiye incelemesi için ne kadar süre verilir?

- Bilirkiřinin görevlendirilmesi hakkındaki **kararın kendisine teblięi üzerine**, ilk etapta řu hususları dikkate alması ve gereęini yapması gerekmektedir:
- **Kendisine tevdi olunan görev, uzmanlık alanına girmekte midir?**
- **Görevden kaçınmasını gerektirecek haklı bir mazereti var mıdır?**
- Bilirkiřinin uzmanlık alanı, **kendisine tevdi olunan konuda deęilse veya görevi kabulden kaçınmasını haklı gösterecek bir mazereti varsa**, görevin kendisine teblię edilmesinden itibaren **en geç bir hafta içinde**, kendisini görevlendiren mercie durumu bildirmek zorundadır.
- Ceza yargılaması bakımından bu tür bir durumun **gecikmeksizin bilirkiřiye görevlendiren mercie bildirilmesi gerekir.**

15. Bilirkişini davanın tarafları ya da üçüncü kişilerin bilgisine başvurabilir mi?

❖ Hukuk yargısı bakımından, **bilirkişi incelemesini gerçekleştirirken ihtiyaç duyarsa**, mahkemenin de uygun bulması kaydıyla tarafların bilgisine başvurabilir.

16. Bilirkiři bir başka bilirkiři ile işbirliğı yapabilir mi?

- ❖ Bilirkiři, inceleme konusu maddi vakıaların açıklığı kavuřturulması ve tespiti için, **uzman kimliğı bulunan başka bir bilirkiři ile işbirliğıne ihtiyaç duyduğunu**, bir hafta için görevlendirmeyi yapan **mahkemeye bildirecektir**.
- ❖ Öncelikle burada kast edilen husus, bilirkiřinin bir yardımcı kullanması değıldir.
- ❖ İkinci olarak bu durum, **bilirkiřinin görevi bizzat yerine getirme yükümlülüğünün de istisnasını** oluřturmamaktadır.
- ❖ Burada bilirkiři meselenin çözümü için konunun bir **diğer uzmanı ile istişarede bulunmak ihtiyacını duymaktadır**.

17. Bilirkiři ek dosya ya da belge isteyebilir mi?

❖ **Bilirkiři**, yapacağı **ön incelemede**, incelemeyi gerçekleştirebilmesi için **bazı hususların önceden araştırılması ve tespiti ile kendisine teslim edilen dosya ve belgelere** ilave olarak başka kayıt ve belgelere **ihtiyaç duyması halinde bir hafta içinde görevlendirmeyi** yapan merciden **talepte** bulunur.

18. Bilirkiři inceleme sonucu oy ve görüşünü sözlü sunabilir mi?

- ❖ **Bilirkiři bazı durumlarda oy ve görüşün sözlü sunabilir.** Bu durumlar şunlardır:
 - Maddi meselenin, **özel ve teknik bilgiyi gerektirmekle** birlikte basit olması, **ihtiyaç duyulan açıklamanın kısa, not almanın kolay olması**
 - Bilirkiři incelemesinin konusunun, **maddi meselenin tespit veya değerlendirilmesinden çok, soyut bir uzmanlık bilgisinin mahkemeye aktarılmasından ibaret olması.**
 - Bir **keşif icrası sırasında, bilirkiřiden yardım alınması.**
 - Öte yandan ceza yargısı özelinde, **esas olan oy ve görüşün yazılı şekilde sunulması olsa da,** hemen görüş verilmesi mümkün olan işlerde, bilirkiřinin **sözlü açıklamalarıyla yetinilebileceği belirtilmektedir.**

19. Bilirkiři raporunun ieriğinde nelere yer vermelidir?

- a) Görevlendirmeyi yapan merci.
- b) Dosya numarası.
- c) Yargılamanın taraflarına ait bilgiler.
- ) Görevlendirme tarihi ve süresi.
- d) İncelemenin konusu.
- e) Kendisinden gözlemlenmesi ve incelenmesi istenen maddi unsurlar.
- f) İnceleme yöntemi.

19. Bilirkişi raporunun içeriğinde nelere yer vermelidir?

g) Bilimsel ve teknik dayanaklar.

ğ) Gerekçeli sonuç.

h) Raporun düzenlenme tarihi.

ı) Bilirkişi gerçek kişi ise adı ve soyadı, unvanı, sicil numarası ve imzası.

i) Bilirkişi tüzel kişi ise ticaret unvanı, kanuni temsilcisinin adı ve soyadı, tüzel kişi adına raporu tanzim eden gerçek kişi bilirkişinin adı ve soyadı ile sicil numarası ve imzası.

20. Bilirkiři raporunu teslim ederken nelere dikkat etmelidir?

- Rapor ve raporla birlikte iade olunan unsurlar görevli mercie teslim edildiđi **bir tutanađa bağlanmalıdır.**
- Bilirkiři incelemesi için görevlendirildiđi sırada veya görevi sırasında kendisine teslim edilmiş olan tüm kayıt ve belgeleri, **mühür altındaki şeyleri, teslim edildiđi sırada olduđu gibi, aynı şekilde, bir dizi pusulasına bağli olarak iade etmek zorundadır.**

21. Bilirkiři raporu taraflara nasıl teslim edilir?

- ❖ Hukuk yargısına göre bilirkiři raporu, **duruřma gününden önce taraflara tebliğ edilmelidir.**
- ❖ Böylece, tarafların duruřmada rapora ilişkin görüşlerini sunmaları, yargılamanın gereksiz yere uzamasının önüne geçer.
- ❖ Bilirkiři raporunun taraflara **mahkeme kanalıyla ulařtırılması gerekir.**
- ❖ Öte yandan bilirkiři, **raporunu teslim ettikten sonra, artık bunun üzerinde bir deęişiklikte bulunamaz.**
- ❖ Ancak bilirkiři raporda **eksik veya hatalı bir hususa yer verdięi düşüncesindeyse bilirkiřilik etięi** (dürüslük) gereęi **hâkimi durumdan haberdar etmelidir.**

22. Bilirkiři raporu nasıl değerkendirilir?

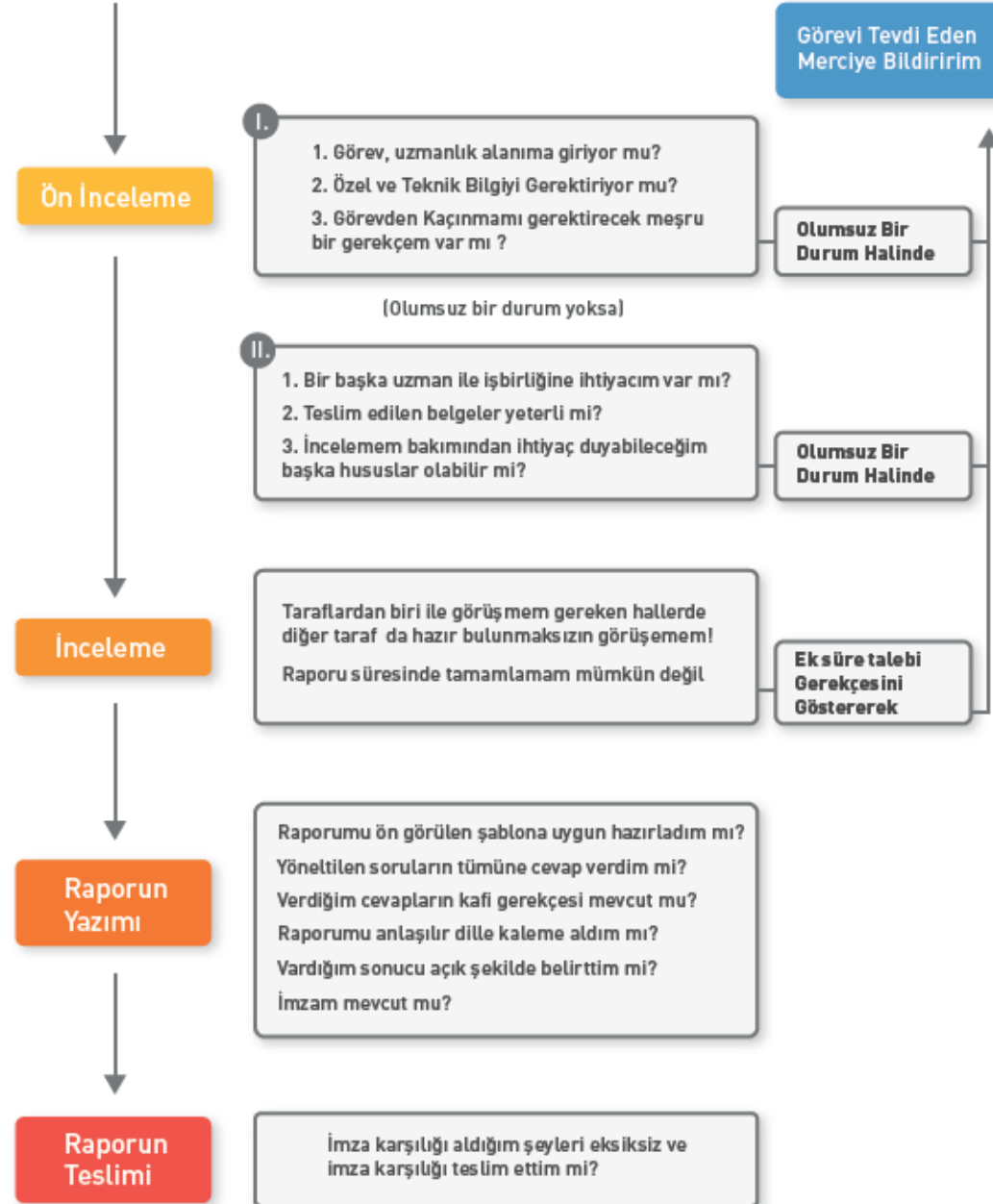
- Bilirkiři raporu, görevlendirmeyi yapan merci tarafından diğerk delillerle birlikte serbestçe değerkendirilir.
- Görevlendirmeyi yapan merci, bilirkiři raporundaki eksiklik yahut belirsizliğin tamamlanması veya açıklığa kavuşturulmasını sağlamak için, **bilirkiřiden, yeni sorular yöneltmek suretiyle ek rapor isteyebilir.**
- **Bilirkiři raporunda eksik veya anlaşılmaz hususların bulunması halinde;** görevlendirmeyi **yapan merci tarafından belirlenen süre içinde bilirkiřiden yazılı açıklama istenir.**
- İhtiyaç duyulduğu takdirde, bilirkiřinin **oy ve görüşünü sözlü olarak** açıklamasına karar verilirse, **açıklamaları tutanağa geçirilir ve bilirkiřinin de imzası alınır.**

23. Bilirkişi raporuna itiraz edilebilir mi?

- ❖ **Bilirkişi raporuna taraflar itiraz edebilir.**
- ❖ Bilirkişi raporunun kendilerine **tebliği tarihinden itibaren iki hafta içinde**, **raporda eksik gördükleri hususların**, bilirkişiye **tamamlattırılmasını**; **belirsizlik gösteren hususlar** hakkında ise bilirkişinin açıklama yapmasının sağlanmasını veya **yeni bilirkişi atanmasını mahkemeden talep edebilirler.**

BİLİRKİŞİNİN İZLEMESİ GEREKEN ADIMLAR

BİLİRKİŞİYE GÖREVİN TEVDİİ VE İNCELEME KONUSU ŞEYLERİN TESLİMİ



24. Bilirkiři olmak için temel eğitimi tamamlamak zorunlu mudur?

- ❖ Temel eğitime katılmak zorunludur.
- ❖ Eğitim kuruluşlarınca, katılımcıların derslere devam durumunu gösteren çizelge düzenlenir ve derslerin 1/12'sine devam etmeyenlerin **eğitim programıyla ilişkisi kesilir.**

25. Temel eğitimin içeriğinde neler olmalıdır?

- ❖ **Temel eğitim**, bilirkişilik faaliyetinin yürütülmesi ile ilgili **temel, teorik ve pratik bilgileri** içeren eğitimi ifade eder.
- ❖ **On sekiz saati teorik ve altı saati uygulamalı** olmak üzere **en az yirmi dört ders saatinden oluşur.**
- ❖ **Eğitim kuruluşları, Daire Başkanlığının uygun görüşü ile temel eğitim ders saatini arttırabilirler.**

26. Temel eğitime kimler katılabilir?

❖ Bilirkişilik temel eğitime, **Bilirkişi** listelerinde yer **almak isteyen** ve **beş yıllık meslekî kıdem** kazanmış **kişiler katılabilir.**

27. Temel eğitimi bir kez almak yeterli midir?

- ❖ Bilirkişilik temel eğitimi **3 yıl geçerlidir.**
- ❖ **Sonrasında yenileme eğitimi verilir.**

28. Yenileme eğitimi var mıdır?

- ❖ Bilirkişilere, bilirkişilik eğitim izni verilen kuruluşlarca teorik ve uygulamalı, **toplam altı saatten az olmamak üzere üç yılda bir defa yenileme eğitimi verilir.**
- ❖ Bilirkişiler yenileme eğitime **sicile kaydedildiği tarihten itibaren üçüncü yılın içinde katılmak zorundadır.**
- ❖ Yenileme eğitime katılmayan **bilirkişiler bu eğitimi almadıkça yeniden bilirkişilik yapmak için başvuruda bulunamaz.**



BİLİRKİŞİLİK TEMEL VE YENİLEME EĞİTİMİ İZİNİ VERİLEN EĞİTİM KURULUŞLARI

SIRA NO	KURUM ADI	ŞEHİR	EĞİTİM İZNİ BAŞLANGIÇ TARİHİ	EĞİTİM İZNİ BİTİŞ TARİHİ
1	İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ	BATMAN, DİYARBAKIR, MALATYA, ŞANLIURFA, ERZİNCAN, MARDİN, SİİRT	12.05.2025	12.05.2028
2	MALTEPE ÜNİVERSİTESİ	İSTANBUL	14.05.2025	14.05.2028
3	ERCİYES ÜNİVERSİTESİ	KAYSERİ	14.05.2025	14.05.2028
4	İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ	İSTANBUL	14.05.2025	14.05.2028
5	ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ	ESKİŞEHİR, AFYONKARAHİSAR, BİLECİK, KÜTAHYA	14.05.2025	14.05.2028
6	SELÇUK ÜNİVERSİTESİ	KONYA, AKSARAY, KARAMAN, NEVŞEHİR	14.05.2025	14.05.2028

•
•
•

•
•
•

114	BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ	BİNGÖL	22.09.2025	22.09.2028
115	TÜRK VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ	AFYONKARAHİSAR, ANKARA, AYDIN, DENİZLİ, EDİRNE, ESKİŞEHİR, GAZİANTEP, İSTANBUL, İZMİR, MANİSA, YOZGAT	8.10.2025	8.10.2028
116	İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ	İSTANBUL	5.11.2025	5.11.2028
117	TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ	TEKİRDAĞ	29.12.2025	29.12.2028
118	ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ	ÇANKIRI	11.03.2026	11.03.2029
119	AKSARAY ÜNİVERSİTESİ	AKSARAY	1.04.2026	1.04.2029

29. UYAP Bilirkiři Portal Bilgi Sistemi nedir?

❖ UYAP Bilirkiři Portal Bilgi Sistemi;

Türkiye genelinde yargı birimlerinde **bilirkiři olarak görev alan kişilerin**, görevlendirildikleri dosyalar ile ilgili işlemleri adliyeye gitmeden internet **üzerinden (elektronik ortamda) yapabilmelerini sağlamak** üzere **Adalet Bakanlığı** tarafından sunulan **online yargı hizmetidir**.

30. UYAP portalında ne tür hizmetler vardır?

- Ana Sayfa Menüsü
- Görevlendirme İstatistik
- Görevlendirme Yıllara Göre Dağılımı
- İş Listesi Menüsü
- Teslim Tutanağı İşlemleri
- Dosya Görüntüleme
- Bilirkişiye Ön Rapor Gönder
- Mahkemeye Rapor Gönder
- Görevden Çekilme İşlemleri

- Dosya içi Mesajlaşma Menüsü
- Güncel Görevlendirmeler
- Dosyadaki Reddiyatlar Menüsü
- Bilirkişi Reddiyat Listesi
- Önceki Görevlendirmeler Menüsü
- Önceki Raporlar
- Bilirkişi Bilgileri Menüsü
- Kişisel Bilgileri

- Fotoğraf Bilgileri
- Adres ve İletişim Bilgileri
- İBAN Bilgileri
- Başvuru Yap Menüsü
- Bilirkişilik Başvurusu
- İstek ve Öneri Menüsü
- Bilirkişi Portalının İyileştirilmesi
- Programlar Menüsü

BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ALANINDA BİLİRKİŞİLİK

ARANAN NİTELİKLER

1. 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin 38 inci maddesindeki bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak.
2. Üniversitelerin lisans eğitimi veren mühendislik fakültelerinin bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, yönetim bilişim sistemleri, elektrik-elektronik mühendisliği, telekomünikasyon mühendisliği veya elektronik haberleşme mühendisliği bölümlerinden mezun olmak.

ARANAN NİTELİKLER

6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasındaki “*Bölge kurulu karar verirken sicile kayıt bakımından öncelikle başvuranın 10 uncu maddedeki şartları taşıyıp taşımadığını değerlendirir ve şartları taşıyanlar arasından başvuranın mesleki tecrübesini, katıldığı meslek içi eğitimleri veya uzmanlığı gösteren belgeleri dikkate alarak en liyakatli olanları seçer.*” hükmü uyarınca başvuranlar arasından **liyakatli olanların belirlenmesinde;**

ARANAN NİTELİKLER

- İlgili fakültelerin varsa alt uzmanlık alanı kapsamındaki uzmanlıklara uygun bölümünden mezun olmak,
- Başvuruda bulunduğu alt uzmanlık alanlarında yüksek lisans veya doktora yapmış olmak,
- İlgili uzmanlık alanı ile ilgili uluslararası geçerlilikte sertifikalara sahip olmak,
- İlgili uzmanlık alanı ile ilgili bilinen programların (UDEF, XRY, Oxygen, Encase, FTK, IEF, vb.) kullanımına yönelik sertifika sahibi olmak,
- Uzmanlık alanı kapsamındaki alt uzmanlık alanlarında mesleki gelişim faaliyetleri, meslek içi eğitimler, mesleki veya akademik çalışmalar ile mesleki başarılar,

dikkate alınarak değerlendirme yapılır.

ARANAN NİTELİKLER

Bilirkişilik bölge kurullarının yetki çevresinde, ilgili temel ve alt uzmanlık alanlarındaki bilirkişi ihtiyacına göre, 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin 38 inci maddesindeki bilirkişiliğe kabul şartlarını taşımak kaydıyla ilgili uzmanlık alanında görev yapan teknik öğretmenler, tekniker ve teknisyenler, ön lisans mezunları, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında verilen ustalık belgesi veya 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamında verilen ustalık, esnaflık belgesi sahiplerinin başvuruları sicil ve listeye kayıt için ayrıca değerlendirilir. Bu başvurularda, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından verilen “Mesleki Yeterlilik Belgesine” sahip olanlar öncelikli olarak değerlendirilir.

ALT UZMANLIK ALANLARI

18.01	WEB, İNTERNET VE MULTİMEDYA
18.02	YAZILIM
18.03	DONANIM
18.04	TELEKOMÜNİKASYON, BÜYÜK AĞLAR VE KABLOSUZ AĞLAR
18.05	VERİ VE LOG KAYDI İNCELEME
18.06	GÖRÜNTÜ, SES, SİNYAL, GRAFİK İŞLEME VE ANALİZİ
18.07	SAYISAL DEPOLAMA ÜNİTELERİNDE VE MOBİL CİHAZLARDA VERİ ANALİZİ VE VERİ KURTARMA

ALT UZMANLIK ALANLARI

18.08	BİLGİ GÜVENLİĞİ, SİBER GÜVENLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
18.09	VERİTABANI VE VERİ MERKEZİ
18.10	BİLİŞİM PROJE YÖNETİMİ
18.11	YAPAY ZEKA
18.12	KRİPTOLOJİ, BLOK ZİNCİR VE KRİPTO PARALAR

ALT UZMANLIK ALANLARI

18.13	DAĞITIK SİSTEMLER VE NESNELERİN İNTERNETİ
18.14	BİLGİSAYAR OYUNLARI
18.15	MOBİL UYGULAMALARI
18.16	BÜYÜK VERİ VE VERİ MADENCİLİĞİ
18.17	OTONOM TEKNOLOJİLERİ
18.18	TIBBİ (BİYOMEDİKAL) CİHAZLAR VE TEKNOLOJİSİ

ALT UZMANLIK ALANLARI

ARANAN NİTELİKLER

1. Lisans veya ön lisans düzeyinde, alt uzmanlık alanlarına uygun fakülte veya bölümlerden mezun olmak.

BİLİRKİŞİLER İÇİN KONTROL LİSTESİ

Bu kontrol listesindeki tüm soruları cevaplandırdıktan sonra bir hafta içerisinde görevlendirmeyi yapan mercie görevlendirmeyi kabul edip etmeyeceğinizi, görevi kabulden kaçınmayı haklı kılacak mazeretinizi veya görevi yerine getirebilmek için ihtiyaç duyduğunuz hususları bildiriniz:	EVET	HAYIR
1. Görevlendirme temel ve alt uzmanlık alanıma giriyor mu (Görev alanınız ve sınırları hakkında tereddüde düşerseniz bunun giderilmesini her zaman görevlendiren merciden talep edebilirsiniz)?	☐	☐
2. İnceleme konusu iş ve işlemlerin açıklığa kavuşturulması için alanında uzman başka bir bilirkişi ile <u>işbirliğine</u> ihtiyacım var mı?	☐	☐
3. Görevlendirmeyi reddetmem için başka sebepler mevcut mu (Tarafsızlığı koruyamamak, incelemenin kapsam ve mahiyetine göre gerekli cihaz ve donanım alt yapısına sahip olmama vb. gibi) ?	☐	☐
4. Bilirkişi raporunu zamanında hazırlayıp teslim edebilmem için yeterli zamanım var mı?	☐	☐

5. Görevlendirme yazısı kesin olarak inceleme yapmam gereken konunun kapsamı ve sınırları ile cevaplamam gereken soruları içeriyor mu?	☐	☐
6. Görevlendirme uzmanlığı, özel veya teknik bilgiyi gerektiriyor mu yoksa sadece hukuki bir konu mu?	☐	☐
7. İncelemeyi gerçekleştirebilmem için bazı hususların önceden araştırılması ve tespiti gerekiyor mu?	☐	☐
8. Tarafıma teslim edilen dosya ve belgelere ilave olarak başka kayıt ve belgelere ihtiyacım var mı?	☐	☐

Dikkat

(a) Eğer psikoloji veya buna benzer bir uzmanlık alanında bilirkişi olarak görevlendirilmediyseniz, tanık ifadelerinin güvenilirliği veya gerçekliği hakkında değerlendirme yapma yetkiniz yoktur!

(b) Bilirkişi olarak, kusur ve kusur oranı dahil olmak üzere herhangi bir hukuki değerlendirme yapma yetkiniz yoktur!

(c) Hukuki konu olarak yalnızca hâkimin mesleki bilgisi dışındaki yabancı hukuk ile ilgili konularda gidilebilir!

Analiz	EVET	HAYIR
1. Analiz ve incelemelerimi yapabilmem için gerekli tüm maddi unsurları biliyor muyum?	☐	☐
2. Eğer bilmiyorsanız görevlendirmeyi yapan mercie ek bilgi almak için başvurun!	☐	☐
3. Analiz ve incelemelerimi gerçekleştirmek için gerekli nesne, bilgi, belge, veri ve kayıtlar mevcut mu?	☐	☐
4. Analiz ve inceleme için tarafınıza tevdi edilen materyallerin (içerikleri <u>ile birlikte</u>) bir listesi elinizde var mı?	☐	☐

Bilirkiři Raporu

1. Rapor řablonlarına uygun řekil ve ierikte raporunuzu hazırlayınız!
2. İncelemeye esas maddi unsurları belgeleyen ve sonuçların açıklanmasına yardımcı olan řema, harita, kroki, fotoğraf, tablo ile diğerkayıt ve belgeleri rapora eklemeyi unutmayınız!
3. Bilirkiři raporunu ve taraflar için kopyalarını görevlendiren mercie gönderiniz!

Bilirkiři Raporunu Teslim Ettikten Sonra

1. Analiz ve inceleme için tarafınıza fiziken tevdi edilen dosya ve eklerini görevlendiren mercie iade ediniz!
2. Bilirkiřilik görevi sebebiyle tarafınıza tevdi edilen bilgi ve belgelerin veya öğrendiğiniz sırların gizliliğini sağlamakla ve korumakla yükümlü olduğunuzu ve bu yükümlülüğün bilirkiřilik görevi sona erdikten sonra da devam edeceğini unutmayız!

BİLİRKİŞİ RAPOR ŞABLONLARI

Hukuk Mahkemeleri-İdare/Vergi Mahkemeleri

Bilirkişi Rapor Şablonu



Ceza Mahkemeleri Bilirkişi Rapor Şablonu



Cumhuriyet Başsavcılığı Bilirkişi Rapor Şablonu



İcra Müdürlüğü Bilirkişi Rapor Şablonu



T.C.

Görevlendirmeyi yapan Mahkeme

BİLİRKİŞİ RAPORU

DOSYA NO :

DAVACI :

DAVACI VEKİLİ :

DAVALI :

DAVALI VEKİLİ :

DAVA KONUSU :

DAVA TARİHİ :

GÖREVLENDİRME

TARİHİ :

VERİLEN SÜRE : ... GÜN

KEŞİF TARİHİ :

RAPOR TARİHİ :

Bilirkişi Adı Soyadı

Uzmanlık Alanı

Bilirkişi Sicil No:.....

1. İNCELEMENİN KONUSU, KAPSAM VE SINIRLARI

Görevlendiren merci tarafından görevlendirme yazısında ayrıntılı olarak belirtilen inceleme yapılacak konu, inceleme konusunun neleri kapsadığı ve bilirkişi tarafından yapılacak incelemenin sınırlarının neler olduğu hususları kısaca yer alır.

2. BİLİRKİŞİNİN CEVAPLAMASI GEREKEN SORULAR

Görevlendiren merci tarafından bilirkişiye maddeler halinde davaya ilişkin özel veya teknik bilgi gerektiren hususlara yönelik olarak cevaplaması istenen sorular yer alır.

3. BİLİRKİŞİDEN GÖZLEMLENMESİ VE İNCELENMESİ İSTENEN MADDİ UNSURLAR

Bilirkişi tarafından davaya özgü durumların gözlemlenmesi sonucunda tespit edilen maddi durum ile keşfi gerektiren durumlarda keşif anındaki hususların tespiti yer alır.

4. İNCELEME YÖNTEMİ, BİLİMSEL VE TEKNİK DAYANAKLAR

Bilirkişinin raporunun konusunu oluşturan maddi vakıada sonuca götüren bilimsel yönteminin ve teknik verilerin neler olduğu, raporda yer alan verilerin, maddi unsurların ve yapılan tespitlerin dayanağını oluşturan ulusal ve uluslararası standartlar ile bilimsel ve teknik dayanaklar yer alır.

5. ANALİZ, TESPİT VE DEĞERLENDİRME

Bilimsel ve teknik veriler ışığında bilirkişi tarafından özel veya teknik bilgisini kullanarak yapılan tespit, analiz ve tüm değerlendirmeler yer alır.

6. GEREKÇELİ SONUÇ

Bilirkişi tarafından bilimsel ve teknik dayanaklara göre ve denetime elverişli şekilde hazırlanan raporda şüpheyne ve soru işaretlerine yer vermeyecek şekilde varılan nihai sonuç bu kısımda yer alır. Sonuç kısmında tarafları veya mercii yönlendirebilecek ifadelerden kaçınılmalı ve hukuki konularda yorum ve değerlendirme yapılmamalıdır.

...../...../.....

Bilirkişi Adı Soyadı

Uzmanlık Alanı

Bilirkişi Sicil No:....

7. EKLER

Temel Eğitim Kitapları



KAYNAKLAR

- <https://bilirkisilik.adalet.gov.tr/Resimler/SayfaDokuman/372020143342temelegitimkatilimci.pdf>